DESSIN D'ENREGISTREMENT DE LA FICHE D'INFORMATION (2/4)

Enregistrement détail
Longueur : 120 caractères.

NUMERO DE LA ZONE	LONGUEUR EN CARACTERES	DESIGNATION	OBSERVATIONS ET DEFINITIONS
1	1	Code enregistrement	Indiquer "2" pour identifier l'enregistrement détail.
2	2	Code Intermédiaire Agréé	A indiquer d'après le répertoire des codes des Intermédiaires Agréés de la BCT.
3	2	Code titre	Indiquer : 78 : Pour les transferts réalisés par les entreprises totalement exportatrices résidentes au titre de l'acquisition de biens ou de services. 73 : Pour les transferts réalisés par les autres opérateurs résidents.
4	7	Numéro de l'identification du transfert	Indiquer le N° d'identification conformément à l'algorithme des numéros de domiciliation (circulaire aux I.A. n° 99-13 du 19-08-1999).
5	8	Date de transfert	Saisir sous forme JJMMAAAA la date du transfert. Zone numérique.
6	8	Date de transmission	Saisir sous forme JJMMAAAA la date de transmission du support magnétique.
7	2	Code source de règlement	Indiquer : 10 en cas de transfert par achat de devises 20 en cas de transfert par débit du compte professionnel. 40 en cas de crédit de comptes de non-résidents en dinars convertibles par des dinars intérieurs. 50 en cas de débit d'autres comptes en devises ou en dinars convertibles de résidents.
8	2	Mode de règlement	Indiquer : 15 : en cas de transfert en espèces 21 : en cas de transfert par virement 22 : en cas de transfert par chèque
9	4	Code nature opération	A indiquer conformément au répertoire des natures opérations de la BCT.
10	2	Numéro d'échéance	Indiquer le numéro chronologique de l'échéance objet du transfert en cas de transferts fractionnés.
11	3	Code devise	A indiquer d'après le répertoire des codes devises de la BCT. Zone numérique
12	15	Montant en devises	Indiquer le montant autorisé en devises. Zone numérique(*)
13	15	Code bénéficiaire	Indiquer le code bénéficiaire d'après la table de codification de la notice au verso de la fiche **
14	1	Type bénéficiaire	Indiquer le type bénéficiaire d'après la table de codification de la notice au verso de la fiche **.

(*) Cette zone doit être indiquée avec 3 chiffres après la virgule même si ces derniers sont nuls ou inexistant

(**) Voir page 4/4 de la présente annexe.

DESSIN D'ENREGISTREMENT DE LA FICHE D'INFORMATION (3/4)

Enregistrement détail
Longueur : 120 caractères.

15	30	Nom bénéficiaire	Indiquer le nom et le prénom du bénéficiaire ou sa dénomination sociale.
16	4	Numéro de prêt	Indiquer le numéro de prêt attribué par la base nationale de la dette extérieure.
17	4	Année de prêt	Indiquer l'année de prêt attribuée par la base nationale de la dette extérieure.
18	8	Date échéance	Saisir sous forme JJMMAAAA la date d'échéance en cas de règlements effectués selon un échéancier. Zone numérique.
19	2	Zone vide	Zone non utilisée

NOTICE D'UTILISATION DE LA FICHE D'INFORMATION (4/4)

(1) indiquer : **78** pour les transferts réalisés par les entreprises totalement exportatrices résidentes au titre de l'acquisition de biens ou de services et **73** pour les transferts réalisés par les autres opérateurs résidents.
(2) Conformément à la note aux banques et aux intermédiaires agréés n°95-13 du 16-5-1995.
(3) Indiquer la date, l'objet du contrat et les parties contractantes pour les dossiers engendrant des transferts fractionnés tels que ceux relatifs aux remboursements d'emprunts extérieurs, marchés publics, contrats d'assistance technique, contrats d'affrètement, etc.
Les dossiers de remboursement d'emprunts doivent, en plus des références susmentionnées, comporter le numéro et l'année attribués par la Base Nationale de la Dette Extérieure.
(4) A remplir en cas de règlements effectués selon un échéancier.
(5) Les codes du demandeur et du bénéficiaire doivent être indiqués conformément à la table de codification ci-après :

CATEGORIE	TYPE	CODIFICATION
Entreprises et Associations établies en Tunisie, Administration et collectivités publiques	D ou à défaut R	Matricule fiscal (y compris la lettre clef) Numéro d'immatriculation au registre du commerce.
Associations ne disposant pas de matricule fiscal et non immatriculées au registre du commerce	F	Ce code est attribué par la Banque Centrale de Tunisie.
Personnes physiques établies en Tunisie - Résidents Tunisiens - Résidents étrangers	C S	 Numéro de la carte d'identité nationale Numéro de la carte de séjour
Personnes physiques et morales non établies en Tunisie	E	Le code correspondant doit être composé suivant l'algorithme suivant : Si le nom du bénéficiaire se compose d'un seul mot, on prendra les sept premières lettres de ce mot. S'il se compose de 2 mots on prendra les3 premières lettres du premier mot et les 4 premières lettres du second mot. S'il se compose de trois mots on prendra les 3 premières lettres du premier mot, les 2 premières lettres du second mot et les 2 premières lettres du 3ème mot. S'il se compose de 4 mots et plus, on prendra les 3 premières lettres du 1er mot, les 2 premières lettres du second mot, la 1ère lettre du 3ème mot et la 1ère lettre du 4ème mot.

(6) Indiquer le numéro chronologique de l'échéance objet du transfert en cas de transferts fractionnés.
(7) Affecter à chaque montant exprimé dans la devise du règlement, les libellés de la nature d'opération, de la source et du mode de règlement ainsi que les codes correspondants conformément aux renvois 8, 9 et 10.
(8)

CODE	LIBELLE DES SOURCES DE REGLEMENT
10	Achat de devises
20	Débit de comptes professionnels
40	Crédit de comptes de non-résidents en dinar convertible par des dinars intérieurs
50	Débit d'autres comptes en devises ou en dinar convertible de résidents

(9) indiquer : 15 en cas de transfert en espèces, 21 en cas de transfert par virement et 22 en cas de transfert par chèque.
(10) indiquer la nature de l'opération objet du transfert conformément à circulaire n° 96-11 du 24 septembre 1996.
(11) à attribuer conformément à la circulaire n° 99-13 du 19-8-1999.

ANNEXE III A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N°97-02 DU 24 JANVIER 1997

CARACTERISTIQUES DU SUPPORT MAGNETIQUE

-=-=-=-=-

- Disquette : MS/DOS trois pouces et demi (3' ½)
  formatée 720 ou 1440 k octets.

- Label fichier : DUTF 007 R avec suffix 'TXT'

- Fichier ASC II.

ANNEXE I/1 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES

N° 2012-11 du 8/08/ 2012

1) Informations relatives au client

Les informations relatives au client doivent être conformes à « l'annexe technique des centrales » relative à la centrale des renseignements économiques. (Fichier CI- Guide de préparation des déclarations de la CI)

2) Informations relatives au bénéficiaire (personne physique et personne morale)

Les informations relatives au bénéficiaire doivent être conformes à « l'annexe technique des centrales » relative à la centrale des renseignements économiques. (Fichier CI- Guide de préparation des déclarations de la CI)

ANNEXE I/2 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES

N° 2012-11 du 8/08/ 2012

3) Informations relatives à l'opération

Désignation	Observation
Agence	-
Type de l'opération	Valeurs possibles : 1) Versement de BBE dans un compte ; 2) Réception de fonds via les services de transfert de fonds. 3) Vente de BBE ; 4) Rachat de BBE, préalablement cédés contre dinars ;
Date de réalisation de l'opération	-
Devise	Ce champ ne peut pas avoir comme valeur le « TND ».
Montant en devises	-
Montant en dinars	La valeur de ce champ doit être supérieure ou égale au seuil fixé par l'arrêté du Ministre des Finances (Seuil actuel : 5 000 dinars).
Identifiant interne de l'opération	Il est unique pour chaque agence bancaire. La structure de cet identifiant est la suivante : Code banque (2 caractères) code agence (3 caractères) année de la date de l'opération (4 caractères) numéro séquentiel (6 caractères).
Date de délivrance de la déclaration en douane	-
N° de la déclaration en douane	-
Montant déclaré en douane	-
Type de compte du bénéficiaire	Valeurs possibles : 1) Compte en devise 2) Compte en dinar convertible
RIB du bénéficiaire	Ce champ est à fournir lorsque le type de l'opération est « Versement de BBE dans un compte »
Pays de l'expéditeur	Ce champ est à fournir lorsque le type de l'opération est « Réception de fonds via les organismes de transfert de fonds ».

ANNEXE II/1 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES

N° 2012-11 du 8/08/ 2012

1) Structure des événements

Evènement	Désignation	Enreg	Oblig/Fac	Quantité
110001	Déclaration d'opération en billets de banque étrangers	105* 110* 910**	F F O	**2** **1** **1,n**

* Déjà existant au niveau de la CI (un enregistrement '105' concernant le client, le 2ème relatif au bénéficiaire s'il est une PP et un enregistrement 110 relatif au bénéficiaire s'il est une PM).

** Les enregistrements 910 doivent être relatifs au même client et même bénéficiaire dans une même déclaration.

2) Liste des enregistrements

Code Enregistrement	Libellé
001	Enregistrement Entête
110	Signalétique d'une personne morale
105	Signalétique d'une personne physique
910	Opération en devise
999	Enregistrement Fin

ANNEXE II/2 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES

N° 2012-11 du 8/08/2012

1) Structure de l'Enregistrement Entête 001

Champ	Désignation	Type	Taille	Oblig	Règles à appliquer
NDECL	Numéro de la déclaration	Num	7	O	**01/02**
KTENR	Code de l'enregistrement initialisé à '001'.	Num	3	O	**-**
KTE	Code type de l'événement.	Num	6	O	**03**
DDECL	Date de la déclaration (Date d'effet de l'événement).	Dat	8	O	**04**
KMDECL	Mode de déclaration initialisé à '1'	Num	1	O	**-**
DEMISS	Date d'émission de l'événement.	Dat	8	O	**05**

2) Liste des règles de gestion relatives à l'enregistrement 001

N° de la règle de gestion	Contrôle réalisé
01	Le numéro de la déclaration doit être le même pour l'entête(001) et la suite des mouvements relatifs à la déclaration ainsi que l'enregistrement fin(999)
02	Le numéro de la déclaration doit être unique par déclaration et par fichier.
03	Existence du code de l'événement et appartenance à la bonne centrale.
04	-La date de la déclaration doit être inférieure ou égale à la date d'émission. -Le mois de la date de la déclaration doit être inférieur au mois en cours.
05	La date d'émission doit être inférieure ou égale à la date du jour.
06	Il est égal à la somme, pour tous les mouvements d'une même déclaration, du champ **MDINARS** dans l'enregistrement **910**.

ANNEXE II/3 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES

N° 2012-11 du 8/08/ 2012

1) Structure de l'Enregistrement Fin 999

Champ	Désignation	Type	Taille	Oblig	Règles à appliquer
NDECL	Numéro de la déclaration	NUM	7	O	**01/02**
KTENR	Code de l'enregistrement initialisé à '999'.	NUM	3	O	-
TOT_MVT	Compteur présentant le nombre de lignes (entête et fin non comprises)	NUM	14	O	-
V_CPT2	Compteur2	NUM	14	F	**06**
V_CPT3	Compteur3 initialisé à quatorze zéros '00000000000000'	NUM	14	F	-

2) Liste des règles de gestion relatives à l'enregistrement 999

N° de la règle de gestion	Contrôle réalisé
01	Le numéro de la déclaration doit être le même pour l'entête(001) et la suite des mouvements relatifs à la déclaration ainsi que l'enregistrement fin(999)
02	Le numéro de la déclaration doit être unique par déclaration et par fichier.
03	Existence du code de l'événement et appartenance à la bonne centrale.
04	-La date de la déclaration doit être inférieure ou égale à la date d'émission. -Le mois de la date de la déclaration doit être inférieur au mois en cours.
05	La date d'émission doit être inférieure ou égale à la date du jour.
06	Il est égal à la somme, pour tous les mouvements d'une même déclaration, du champ **MDINARS** dans l'enregistrement **910**.

ANNEXE II/4 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES

N° 2012-11 du 8/08/ 2012

1) Structure de l'Enregistrement 910

Champ	Désignation	Type	Taille	Oblig	Règles à appliquer
NDECL	Numéro de la déclaration	NU M	7	O	**01**
KTENR	Code enregistrement	NU M	3	O	**02**
COPER	Code opération	CHR	1	O	**03**
TYPDOC	Type identifiant du client	CHR	1	O	**04**
NDOCID	Numéro identifiant du client	CHR	15	O	**05**
CODE_AG	Code de l'agence du déclarant	NU M	3	O	**06**
NINTOPER	l′identifiant interne de l′opération	CHR	15	O	**21**
DOPER	Date de l'opération	DAT	8	O	**07**
KOPER	Code type de l'opération	CHR	2	O	**08**
KDEV	Code devise	CHR	3	O	**09**
MDEV	Montant en devise	NU M	12	O	**10**
MDINARS	Montant en dinar	NU M	12	O	**10/19**
NDDOUANE	N° de la déclaration en Douane	CHR	20	F	**-**
DDOUANE	Date de déclaration en douane	DAT	8	F	**11**
MDEC	Montant déclaré à la douane	NU M	12	F	**10**
TYPDOC_BEN	Type identifiant du bénéficiaire PP	CHR	1	F	**4**
NDOCID_BEN	Numéro identifiant du bénéficiaire PP	CHR	15	F	**20**
KTIDPM	Type identifiant du bénéficiaire PM	CHR	2	F	**12**
NIDPRINC	Numéro identifiant du bénéficiaire PM	CHR	15	F	**13**
KRIB	RIB du bénéficiaire	CHR	20	F	**15/16**
KTYPCPT	Type du compte du bénéficiaire (code2 ou code 3)	CHR	1	F	**17**
KPAYS	Code pays de l'expéditeur des fonds	CHR	3	F	**18**

ANNEXE II/4 (SUITE) A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N° 2012-11 du 8/08/2012

2) Liste des règles de gestion relatives à l'enregistrement 910

Numéro de la règle de gestion	Contrôle réalisé
01	Le Numéro de la déclaration doit être unique au sein d'un même fichier
02	Le code type enregistrement doit être valide par rapport au contenu des tables R_TYEP_ENREG et R_EVENEMENT
03	Le code Opération doit valoir 'N' pour une nouvelle déclaration ; 'M' pour une modification de déclaration existante ou 'S' pour une suppression d'une déclaration existante.
04	Le type d'identifiant de la PP doit appartenir à la table R_TYPE_IDPM (et R_TYPE_IDPM.TPERS='PP')
05	Le binôme composé de l'identifiant de la PP et du type d'identifiant de la PP doit appartenir à la table signalétique CRE_PERS_PHYSIQUE
06	- Existence du code agence dans la table R_AGENCE du référentiel. - Le code agence doit se référer au code banque du déclarant
07	Le mois de la date de déclaration est égal au mois de la date de l'opération La date de l'opération doit être inferieure à la date de la déclaration
08	Le type de l'opération doit appartenir à la table R_TYPE_OPER du référentiel
09	le code de la devise doit appartenir à la table R_DEVISE du référentiel
10	Le montant doit être entier (sans décimaux) et strictement positif.
11	La date de la déclaration en douane ne doit pas être supérieure à la date de la déclaration. Elle est inférieure ou égale à la date de l'opération.
12	Le type d'identifiant de la PM doit appartenir à la table R_TYPE_IDPM (et R_TYPE_IDPM.TPERS='PM' ou nul)
13	Le binôme composé de l'identifiant de la PM et du type d'identifiant de la PM doit appartenir à la table signalétique CRE_PERS_MORALE
14	Un des deux binômes PP/PM doit être fourni selon le titulaire du compte
15	La clé de contrôle du RIB doit vérifier l'algorithme 'Modulo 97'.
16	Champ Obligatoire si le type de l'opération = versement

Numéro de la règle de gestion	Contrôle réalisé
17	Le type de compte doit appartenir à la table R_TYPE_CPT du référentiel. Le type de compte est obligatoire si le RIB du bénéficiaire est renseigné.
18	Le code pays doit appartenir à la table R_PAYS du référentiel Champ obligatoire si le type de l'opération = « délivrance de fonds reçus via les organismes de transferts de fonds »
19	Montant MDINARS doit être supérieur ou égal au montant du seuil
20	Le binôme composé de l'identifiant du bénéficiaire PP et du type d'identifiant du bénéficiaire PP doit appartenir à la table signalétique CRE_PERS_PHYSIQUE
21	L′identifiant interne de l′opération est unique pour chaque agence bancaire. La structure de cet identifiant est la suivante : Code banque (2 caractères) code agence (3 caractères) année de la date de l'opération (4 caractères) numéro séquentiel (6 caractères). Ce numéro de référence doit être concaténé.

2-8OPERATIONS EN CAPITAL

2-9-1 INVESTISSEMENTS ETRANGERS EN TUNISIE

- CIRCULAIRE AUX I.A. N°93-05 DU5 AVRIL 1993 RELATIVE AUX FICHES D'INVESTISSEMENTS EN DEVISES.

- CIRCULAIRE AUX I.A. N°98-02 DU 26 JANVIER 1998 PORTANT SUR LA CONSTITUTION DES DOSSIERS RELATIFS AUX DEMANDES D'APPROBATION PAR LA COMMISSION SUPERIEURE D'INVESTISSEMENT DES OPERATIONS D'ACQUISITION PAR DES ETRANGERS.DES PARTS SOCIALES DE SOCIETES ETABLIES EN TUNISIE.

- DECISION GENERALE DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER N°1 DU 5-11-1997 PORTANT SUR LA CONSTITUTION DES DOSSIERS DES DEMANDES D'APPROBATION D'ACQUISITIONS DE VALEURS MOBILIERES DE SOCIETES ETABLIES EN TUNISIE PAR DES ETRANGERS, SOUMISES A LA COMMISSION SUPERIEURE D'INVESTISSEMENT.

- CIRCULAIRE AUX IA. N°2004-03 DU 19 JUILLET 2004 RELATIVE A LA FIXATION DES LIMITES DU TAUX DE SOUSCRIPTION ET A L'ACQUISITION DES BONS DU TRESOR ASSIMILABLES PAR LES ETRANGERS NON-RESIDENTS.

- CIRCULAIRE AUX IA. N°2006-08 DU 01 AOUT 2006 RELATIVE AU TAUX DE SOUSCRIPTION ET D'ACQUISITION PAR LES ETRANGERS NON- RESIDENTS DES OBLIGATIONS EMISES PAR LES SOCIETES RESIDENTES COTEES EN BOURSE OU AYANT OBTENU UNE NOTATION.

2-9-2 INVESTISSEMENTS TUNISIENS A L'ETRANGER OU DANS LES SOCIETES NON RESIDENTES INSTALLEES EN TUNISIE

- AVIS DE CHANGE DU MINISTRE DES FINANCES RELATIF AUX INVESTISSEMENTS A L'ETRANGER.

- CIRCULAIRE AUX IA N°2005-05 DU 16 FEVRIER 2005 RELATIVE AUX INVESTISSEMENTS A L'ETRANGER

- AVIS DE CHANGE DU MINISTRE DES FINANCES RELATIF A LA PARTICIPATION DES RESIDENTS DANS LES SOCIETES NON RESIDENTES INSTALLEES EN TUNISIE.

- CIRCULAIRE AUX IA N°2007-23 DU 10 OCTOBRE 2007 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES RESIDENTS AU CAPITAL DE SOCIETES NON RESIDENTES ETABLIES EN TUNISIE.

- CIRCULAIRE AUX I.A N°2021-09 DU 30 DECEMBRE 2021 RELATIVE AUX CONDITIONS DE L'AUTORISATION POUR LA SOUSCRIPTION EN DEVISES PAR DES RESIDENTS AUX ACTIFS DES FONDS DES FONDS D'INVESTISSEMENT ET DES FONDS D'INVESTISSEMENT SPECIALISES.

2-9-3 EMPRUNTS EXTERIEURS

- CIRCULAIRE AUX I.A. N°2020-13 DU 02 JUIN 2020 RELATIVE AUX EMPRUNTS EXTERIEURS.

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°93-05 DU 5 AVRIL 1993

OBJET : Fiches d'investissements en devises.

La présente circulaire a pour objet d'indiquer aux Intermédiaires Agréés les formalités à suivre pour rendre compte à la Banque Centrale de Tunisie des investissements en devises réalisés en Tunisie.

I - LES FICHES D'INVESTISSEMENT :

Les Intermédiaires Agréés sont invités à établir une fiche d'investissement conforme au modèle en annexe pour tout investissement en devises effectué en Tunisie.

Chaque fiche est à établir en trois exemplaires. L'original doit être conservé par l'Intermédiaire Agréé, le second sera remis à l'investisseur et le troisième doit être adressé à la Banque Centrale de Tunisie dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de réalisation de l'investissement.

II - OBJET DES FICHES D'INVESTISSEMENT :

Une fiche d'investissement est exigée pour chaque investissement en devises réalisé en Tunisie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et répondant aux conditions suivantes :

1°) L'investisseur est une personne physique, résidente ou non-résidente quelle que soit sa nationalité, ou une personne morale tunisienne ou étrangère pour ses établissements en Tunisie ou à l'étranger.

2°) L'investissement revêt une des formes suivantes :

a) Participation au capital ou à une augmentation du capital d'une société ayant son siège social en Tunisie.

b) Acquisition d'actions ou de parts sociales d'une société ayant son siège social en Tunisie.

c) Acquisition en Tunisie de biens immeubles ou de fonds de commerce.

d) Investissements pétroliers pour l'exploration ou/et l'exploitation.

e) Prêts à des résidents ou avances en compte courant associés au profit de sociétés résidentes.

3°) L'investissement est financé :

- au moyen d'une importation de devises ;

- par le débit de comptes en devises ou en dinars convertibles de non-résidents ou de résidents.

Il est précisé que le fait générateur de l'établissement de la fiche d'investissement est l'investissement proprement dit (participation au capital, acquisition d'action etc.) et non l'importation ou la cession de devises.

Lorsque la cession des devises ou le débit d'un compte en devises ou en dinars convertibles sont effectués par un premier Intermédiaire Agréé et que c'est un second Intermédiaire Agréé qui procède à l'investissement effectif, c'est à ce second Intermédiaire Agréé qu'il appartient d'établir et de faire parvenir à la Banque Centrale de Tunisie la fiche d'investissement.

III - DISPOSITIONS PARTICULIERES :

L'attention des Intermédiaires Agréés est attirée sur la nécessité de ne réaliser aucune opération de change, et particulièrement l'ouverture de comptes étrangers en devises ou en dinars convertibles, au profit des entreprises industrielles, de commerce international ou de services créées en tant qu'entreprises non-résidentes sans s'assurer au préalable que la participation des non-résidents au capital de ces entreprises ait été financée pour au moins 66% exclusivement en devises.

Sont abrogées toutes dispositions contraires ou faisant double emploi avec le présent texte et notamment l'instruction n°375 du 11 juillet 1950.

La présente circulaire est applicable à compter du 1er Janvier 1993. Les investissements effectués entre cette date et celle de la notification de la présente circulaire doivent faire l'objet de fiches d'investissement selon le modèle en annexe.

ANNEXE A LA CIRCULAIRE AUX I. A. N°93-05 DU 5 AVRIL 1993

FICHE D'INVESTISSEMENT

/_/_/ Intermédiaire Agréé Domiciliataire : .....
.....
/_/_/ 1°) Nature de l'investissement : .....
.....
(*) Participation au capital ou a une augmentation de capital d'une société ayant son siège social en Tunisie.

Acquisition d'actions ou de parts sociales d'une société ayant son siège social en Tunisie.

Prêts et avances en compte courant associés.

Acquisition de biens immeubles ou de fonds de commerce.

Investissement pétroliers (au stade de l'exploration ou de l'exploitation).

2°) Identification de l'entreprise au capital de laquelle l'investissement a été réalisé ou qui a bénéficié du prêt ou de l'avance en compte courant associés :

/_/_/_/_/_/_/_/ - Nom, Prénom, Raison sociale ou (Code en Douane) dénomination.

- Adresse .....
.....
- Objet .....
.....
- Capital .....
.....
- Montant de l'augmentation du capital, du prêt ou de l'avance en compte courant associés
.....
- Taux de la participation des non-résidents ..... % (compte tenu du nouvel investissement).

- Références de :

	Organisme	Numéro	Date
* La déclaration * L'agrément * La décision d'octroi d'avantages * L'autorisation * Autres références	B.C.T.		

b) Identification particulière de l'investissement immobilier, pétrolier ou relatif à l'acquisition d'un fonds de commerce :

- Lieu d'implantation du bien immeuble ou du fonds de commerce .....

- Références de l'autorisation éventuelle de la B.C.T. N°..... Date .....

- Dénomination du permis (pour les investissements pétroliers) .....

- Références de la loi attribuant le permis .....

3°) Montant de l'investissement :

/_/_/ - Montant en devises (en chiffres)/_/_/_/_/_/_/_/_/ (Code devise)

(en lettres) .....

- Date de cession de devises /_/_/_/_/_/_/

/_/_/ - Montant en dinars /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Nature du compte débité éventuellement (*)

étranger en devises ou en dinars convertibles
spécial en devises ou en dinars convertibles.

4°) Identification de l'Investisseur :

/_/_/_/_/_/_/_/_/ - Nom, Prénom, Raison sociale ou (Code en Douane) dénomination de l'investisseur .....
N° de la CIN ou de .....
la Carte de Séjour) .....

- Nationalité .....Qualité(*)
Résident Non-résident

- Adresse.....
.....

Nous soussignés..... certifions que les renseignements ci-dessus sont conformes aux données en notre possession.

Cachet et signature
de l'Intermédiaire
Agréé

(*) Cocher la case correspondante.

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°98-02 DU 26 JANVIER 1998

OBJET: Constitution des dossiers relatifs aux demandes d'approbation par la Commission Supérieure d'Investissement des opérations d'acquisition par des étrangers de parts sociales de sociétés établies en Tunisie.

La présente circulaire a pour objet de fixer la liste des pièces exigées pour la constitution, auprès de la Banque Centrale de Tunisie, des dossiers relatifs aux demandes d'approbation par la Commission Supérieure d'Investissement des opérations d'acquisition de parts sociales de sociétés établies en Tunisie par les personnes physiques ou morales visées à l'article 21 bis (nouveau) du décret n°77-608 du 27 juillet 1977 susvisé.

Article 1er : Les requêtes relatives à l'acquisition de parts sociales de sociétés établies en Tunisie par une personne physique ou morale de nationalité étrangère résidente ou non résidente, ou une personne morale non résidente établie en Tunisie et comportant une participation étrangère, doivent être appuyées de l'acte concernant la cession des parts (P.V., promesse de vente, etc.) et des documents indiqués dans l'annexe ci-jointe.

Article 2 : La Banque Centrale de Tunisie peut exiger, par écrit, d'autres documents, renseignements ou justifications qu'elle juge nécessaires à la présentation du dossier à la Commission Supérieure d'Investissement.

Dans ce cas, le délai de réponse prévu par l'article 21 bis (nouveau) du décret susvisé est interrompu. Un nouveau délai de 15 jours commencera à courir à partir de la nouvelle date de réception par la Banque Centrale de Tunisie des documents demandés.

Article 3 : La décision de la Commission Supérieure d'Investissement est notifiée au demandeur par la Banque Centrale de Tunisie.

Article 4 : Le demandeur est tenu d'informer la Banque Centrale de Tunisie (Direction des Capitaux) du sort de la transaction autorisée et de lui fournir les justificatifs appropriés (acte de cession dûment enregistré et fiche d'investissement pour toute transaction réalisée en devises).

La présente circulaire prend effet à compter de sa notification.

ANNEXE A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N°98-02 DU 26 JANVIER 1998

LISTE DES PIECES A JOINDRE AUX DOSSIERS RELATIFS A L'ACQUISITION PAR DES ETRANGERS DE PARTS SOCIALES D'UNE SOCIETE ETABLIE EN TUNISIE

I - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ACQUEREUR :

A - Personnes physiques :

Copie du passeport ou de la carte de séjour en Tunisie.

B - Personnes morales :

* **établies à l'étranger :**

- Copie des statuts en langue arabe, française ou anglaise;
- Liste complète des associés ou des actionnaires avec indication de leur nationalité, de leur lieu de résidence et du nombre de parts sociales ou d'actions détenues par chacun d'eux.

* **établies en Tunisie :**

- Copie des statuts dûment enregistrés ;
- Copie des déclarations ou des autorisations nécessaires pour l'exercice de leur activité ;
- Liste complète des associés ou des actionnaires avec indication de leur nationalité, de leur lieu de résidence et du nombre de parts sociales ou d'actions détenues par chacun d'eux ;
- Justificatifs du financement de la participation des associés ou actionnaires non résidents.

II - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIETE ETABLIE EN TUNISIE DONT LES PARTS FONT OBJET DE L'ACQUISITION :

- Copie des statuts, dûment enregistrés ;

- Liste actuelle des associés avec indication de leur nationalité, de leur résidence et du nombre de parts détenues par chacun d'eux ;
- Copie de l'agrément, de la déclaration ou de la décision d'octroi d'avantages ;
- Justificatifs du financement de la participation des associés non résidents ;
- Etats financiers des deux derniers exercices, dûment certifiés conformes aux écritures comptables ;
- P.V. des Décisions Collectives des associés concernant l'affectation des résultats des exercices concernés.

DECISION GENERALE DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER N°1 DU 5 NOVEMBRE 1997 PORTANT SUR LA CONSTITUTION DES DOSSIERS DES DEMANDES D'APPROBATION D'ACQUISITIONS DE VALEURS MOBILIERES DE SOCIETES ETABLIES EN TUNISIE PAR DES ETRANGERS, SOUMISES A LA COMMISSION SUPERIEURE D'INVESTISSEMENT

Article 1er : Les demandes d'approbation soumises à la Commission Supérieure d'Investissement pour l'acquisition de valeurs mobilières conférant un droit de vote de sociétés établies en Tunisie par les personnes visées à l'article 21 bis (nouveau) du décret n°77-608 susvisé, sont déposées auprès du Conseil du Marché Financier par les intermédiaires en bourse qui sont responsables des informations fournies.

Le dépôt desdites demandes donne lieu à la délivrance, par les services du Conseil du Marché Financier, d'un récépissé indiquant particulièrement la date de dépôt et la liste des pièces fournies.

Article 2 : Les demandes d'approbation, rédigées selon un modèle établi par le Conseil du Marché Financier, sont accompagnées des pièces suivantes :

- Une note explicative établie par le ou les acquéreurs ou leur intermédiaire en bourse précisant notamment le cadre dans lequel s'inscrit l'opération, le nombre de titres à acquérir, l'identité du ou des cédants, le prix d'acquisition et les éléments pris en compte pour sa détermination, ainsi que les intentions du ou des acquéreurs envers la société émettrice ;

- Une copie en langue arabe, française ou anglaise des statuts de l'acquéreur s'il est une personne morale ainsi que la liste de ses principaux actionnaires ou associés et leur nationalité ;

- La structure du capital de l'acquéreur lorsqu'il s'agit d'une personne morale non résidente établie en Tunisie et comportant une participation étrangère ;

- La liste des principaux actionnaires de la société émettrice des titres objet de la demande d'acquisition, avec indication de leur nationalité, ainsi que la structure du capital de la société entre actionnaires tunisiens et actionnaires étrangers ;

- Les statuts de la société dont les titres font l'objet de la demande d'acquisition ainsi que ses états financiers des deux derniers exercices, s'ils ne sont pas disponibles au Conseil du Marché Financier ;

- La justification de l'importation réalisée ou à réaliser de devises dans les cas où cette importation est exigée par la réglementation ;

- La fiche de renseignements établie par le Conseil du Marché Financier, dûment remplie et signée par le ou les acquéreurs ou l'intermédiaire en bourse chargé de l'opération, à retirer auprès des services du Conseil du Marché Financier.

Article 3 : Après étude du dossier, le Conseil du Marché Financier peut exiger, par écrit, de l'intermédiaire en bourse représentant de l'acquéreur, tout document, renseignement ou justification supplémentaires qu'il juge nécessaires à la présentation du dossier à la Commission Supérieure d'Investissement.

Dans ce cas, le délai de réponse prévu à l'article 21bis (nouveau) du décret n°77-608 susvisé est interrompu. Un nouveau délai de 15 jours commencera à courir à partir du dépôt du document, du renseignement ou de la justification sollicités contre un nouveau récépissé.

Article 4 : La décision de la Commission Supérieure d'Investissement est notifiée par le Conseil du Marché Financier à l'intéressé, par l'entremise de l'intermédiaire en bourse déposant de la demande d'approbation.

Article 5 : La présente décision générale sera publiée au Bulletin Officiel du Conseil du Marché Financier après visa du Ministre des Finances.

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2004-03 DU 19/07/2004

Objet : Fixation des limites du taux de souscription et acquisition des bons du trésor assimilables par les étrangers non-résidents.

Article 1er [1] : Les personnes physiques ou morales non-résidentes de nationalité étrangère peuvent souscrire et acquérir les bons du trésor assimilables dans la limite de 20% du montant global semestriel estimatif des émissions.

Article 2 : Les Intermédiaires Agréés exécutent les transferts au titre de remboursement du principal des bons du trésor assimilables ainsi que les intérêts qui en dus lorsque la souscription a été accomplie conformément à l'article premier et ce, à la lumière d'une notification d'exécution délivrée par l'Intermédiaire habilité à effectuer les opérations sur lesdits bons.

Les Intermédiaires Agréés doivent s'assurer, préalablement à la réalisation de tout transfert à ce titre, que la souscription a été faite au moyen d'une importation de devises.

Article 3 : La présente circulaire entre en vigueur à partir du premier juillet 2004.

[1] Ainsi modifié par circulaire aux I.A. n° 2005-19 du 08/11/2005 et par circulaire aux I.A. n° 2007-10 du 17/04/2007.

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2006-08 DU 1er AOUT 2006

OBJET : Taux de souscription et d'acquisition par les étrangers non-résidents des obligations émises par les sociétés résidentes cotées en bourse ou ayant obtenu une notation.

Article 1er [1]: Les personnes physiques ou morales non-résidentes de nationalité étrangère peuvent souscrire et acquérir, au moyen d'une importation de devises, les obligations émises par des sociétés résidentes cotées en bourse ou ayant obtenu une notation par une agence de notation dans la limite de 20% de l'encours de chaque ligne d'émission.

Article 2 : La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa notification.

[1] Ainsi modifié par circulaire au x I.A. n° 2007-11 du 17/04/2007.

AVIS DE CHANGE DU MINISTRE DES FINANCES RELATIF' AUX INVESTISSEMENTS À L'ÉTRANGER

(JORT DU 18 JANVIER 2005)

Article 1er : Le présent avis a pour objet d'autoriser les entreprises résidentes à effectuer des transferts pour le financement d'investissements à l'étranger.

Section 1: Les investissements des entreprises exportatrices.

Article 2 (nouveau) ***(Modifié par avis de change du Ministre des Finances du 02-03-2007)*** **:** Les entreprises résidentes exportatrices peuvent, pour le soutien de leurs activités exportatrices, effectuer des transferts pour le financement d'investissements à l'étranger sous forme de bureaux de liaison ou bureaux de représentation, de succursales, de filiales ou de prises de participation au capital de sociétés établies à l'étranger.

Les transferts à ce titre sont fixés sur la base du chiffre d'affaires en devises réalisé par l'entreprise concernée au cours de l'exercice précédent tel que déclaré à l'Administration Fiscale et ne peuvent dépasser annuellement les montants suivants :

Contre-valeur en dinar du chiffre d'affaires en devises de l'exercice précédent	Bureaux de liaison ou de représentation (DT)	Succursales, filiales ou prises de participation dans des sociétés à l'étranger (DT)
De 50.000 à 100.000	50.000	100.000
De 100.001 à 300.000	100.000	200.000
De 300.001 à 600.000	150.000	300.000
De 600.001 à 1.200.000	300.000	600.000
De 1.200.001 à 2.500.00	400.000	800.000
Plus de 2.500.000	500.000	1.000.000

Les entreprises résidentes exportatrices peuvent effectuer des transferts au titre de ces investissements dans les limites des montants pouvant atteindre 3 millions de dinars annuellement dans le cas où elles financent ces investissements au moyen de déduction de devises provenant de l'exportation logées dans leurs comptes professionnels en devises.

Section 2 : Les Investissements des entreprises non exportatrices.

Article 3 (nouveau) (*Modifié par avis de change du Ministre des Finances du 10-03-2009)* : Les entreprises résidentes non exportatrices ou ayant réalisé au cours de l'exercice précédent un chiffre d'affaires en devises inférieur à 50.000 Dinars peuvent, pour le soutien de leur présence à l'étranger effectuer des transferts pour le financement d'investissements à l'étranger sous forme de bureaux de liaison ou de représentation, de succursales, de filiales ou de prises de participation au capital de sociétés établies à l'étranger.

Les transferts à ce titre sont fixés sur la base du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise concernée au titre de l'exercice précédent tel que déclaré à l'Administration Fiscale et ne peuvent dépasser annuellement les montants suivants:

Chiffre d'affaires de l'exercice précédent (DT)	Bureaux de liaison ou de représentation (DT)	Succursales, filiales ou prises de participation dans des sociétés établies à l'étranger (DT)
De 150.000 à 300.000	50.000	100.000
De 300.001 à 900.000	100.000	200.000
De 900 .001 à 1.800.000	150.000	300.000
De 1.800.001 à 2.700.000	200.000	400.000
Plus de 2.700.000	250.000	500.000

Section 3 : Dispositions communes.

Article 4 : Les montants relatifs au financement des bureaux. de liaison ou de représentation couvrent les frais d'installation et les frais de fonctionnement.

Article 5 : Le cumul des transferts au titre de la Section Première et de la Section 2 est soumis à autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie.

Section 4 : Dispositions diverses

Article 6 : Les transferts au titre du financement des investissements à l'étranger doivent être réalisés par le biais d'un intermédiaire agrée unique.

Article 7 : Le présent Avis entre en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Article 8 : Le présent Avis abroge et remplace l'avis de change n°4-93 du Ministre des Finances relatif au financement d'ouverture de bureaux de liaison et de filiales à l'étranger publié au Journal Officiel de la République Tunisienne en date du 17 décembre 1993 tel que modifié par l'avis de change du Ministre des Finances publié au Journal Officiel de la République Tunisienne en date du 12 août 1997.

Article 9 : La Banque Centrale de Tunisie est chargée de l'application du présent Avis conformément à la législation des changes et du commerce extérieur en vigueur.

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2005-05 DU 16 FEVRIER 2005

OBJET : Investissements à l'étranger.

Article 1er : La présente circulaire a pour objet de fixer les modalités de réalisation par les entreprises résidentes, tant exportatrices que non exportatrices, des transferts pour les besoins de financement de leurs investissements à l'étranger sous forme de bureaux de liaison ou de représentation, de succursales, de filiales ou de prises de participation dans le capital de sociétés établies à l'étranger.

Section première : Montants des transferts

Paragraphe 1er : Pour les entreprises exportatrices

Article 2 (nouveau)[1]: Les montants que les entreprises résidentes exportatrices peuvent, afin de soutenir leurs activités d'exportation, transférer pour le financement des investissements à l'étranger spécifiés à l'article premier, sont déterminés en tenant compte de leur chiffre d'affaires en devises de l'exercice précédent tel que déclaré à l'Administration Fiscale et fixés annuellement comme suit :

Contre-valeur en dinar du chiffre d'affaires en devises de l'exercice précédent déclaré à l'Administration Fiscale	Bureaux de liaison ou de représen-tation (En dinar)	Succursales, filiales ou prises de parti-cipation dans des sociétés établies à l'étranger (En dinar)
De 50.000 à 100.000	50.000	100.000
De 100.001 à 300.000	100.000	200.000
De 300.001 à 600.000	150.000	300.000
De 600.001 à 1.200.000	300.000	600.000
De 1.200.001 à 2.500.000	400.000	800.000
Plus de 2.500.000	500.000	1.000.000

Les entreprises résidentes exportatrices qui procèdent au financement susvisé par débit de leurs comptes professionnels en devises peuvent réaliser des transferts à ce titre dans la limite de 3 millions de dinars par an, quelle que soit la nature de l'investissement parmi ceux spécifiés à l'article premier et indépendamment du chiffre d'affaires en devises de l'entreprise concernée.

Les disponibilités des comptes professionnels en devises utilisés à cet effet doivent provenir des exportations de l'entreprise de biens ou de services.

Le montant nécessaire au financement de l'investissement doit figurer en entier au solde du compte au moment où le transfert doit être effectué.

Par ailleurs, il ne peut être fait de cumul entre les montants transférables en fonction du chiffre d'affaires en devises déclaré à l'Administration Fiscale selon le barème fixé ci-dessus et les montants transférables par imputation sur les comptes professionnels en devises.[2]

Dans tous les cas de figure, les transferts pouvant être effectués dans les conditions prévues par le présent article ne peuvent dépasser 3.000.000 de dinars par an.[2]

Paragraphe 2 : Pour les entreprises non exportatrices

Article 3 (nouveau)[2]: Les montants que les entreprises résidentes non exportatrices ou ayant réalisé au cours de l'exercice précédent un chiffre d'affaires en devises inférieur à 50.000 Dinars peuvent, afin de soutenir leur présence à l'extérieur, transférer pour le financement des investissements à l'étranger spécifiés à l'article premier, sont déterminés en tenant compte de leur chiffre d'affaires de l'exercice précédent tel que déclaré à l'Administration Fiscale et fixés annuellement comme suit :

Chiffre d'affaires de l'exercice précédent déclaré à l'Administration Fiscale (En dinar)	Bureaux de liaison ou de représentation (En dinar)	Succursales, filiales ou prises de participation dans des sociétés établies à l'étranger (En dinar)
De 150.000 à 300.000	50.000	100.000
De 300.001 à 900.000	100.000	200.000
De 900.001 à 1.800.000	150.000	300.000
De 1.800.001 à 2.700.000	200.000	400.000
Plus de 2.700.000	250.000	500.000

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Article 4 : Les montants annuels relatifs au financement des bureaux de liaison ou de représentation et des succursales couvrent les frais d'installation, de renouvellement et de fonctionnement.

Article 5 : Sauf décision contraire de la Banque Centrale de Tunisie, une même entreprise ne peut prétendre à des transferts au titre à la fois de l'article 2 et de l'article 3 de la présente circulaire.

Par ailleurs, le calcul des montants annuels pouvant être transférés dans les conditions prévues par la présente circulaire s'effectue en fonction du montant total des financements engagés dans chaque investissement indépendamment des modalités de libération de ce montant.[2]

---

[1] Modifié par circulaire aux I.A. n°2007-8 du 10/04/2007.

[2] Modifié par circulaire aux I.A. n°2009-9 du 04/05/2009.

Lorsque le montant engagé dans le cadre d'un investissement dépasse les plafonds annuels fixés par la présente circulaire, les transferts pour le financement de cet investissement ne peuvent faire l'objet de fractionnement sur plus d'une année et doivent donc être soumis à autorisation. [2]

Section 2 : Réalisation des transferts

Article 6 : Les transferts réalisables au cours d'une même année en conformité avec les dispositions de la présente circulaire doivent être domiciliés auprès d'un Intermédiaire Agréé unique.

Le changement de domiciliation des transferts est libre sous réserve de la présentation, au nouvel Intermédiaire Agréé domiciliataire, d'une attestation délivrée par l'ancien Intermédiaire Agréé domiciliataire précisant la forme des investissements et les transferts y afférents effectués durant l'année en cours.

Article 7 : Préalablement à tout transfert, les Intermédiaires Agréés doivent exiger la remise :

1°) quelle que soit la forme de l'investissement, des documents suivants :

- états financiers de l'exercice précédent (bilan, état de résultat et notes aux états financiers) établis conformément à la législation en vigueur en la matière.

- déclaration fiscale visée par l'Administration Fiscale.

2°) et selon la forme de l'investissement, des pièces ci-après :

a/ Pour les bureaux de liaison ou de représentation et les succursales :

- une estimation des dépenses d'installation, de renouvellement et de fonctionnement ou de la dotation du siège ;

- les références des comptes bancaires ouverts à l'étranger ;

- toutes pièces justifiant l'installation à l'étranger (promesse ou contrat de location, certificat d'enregistrement,…). En cas de présentation d'une promesse, le contrat définitif doit être remis à l'Intermédiaire Agréé au plus tard un mois après la date de réalisation du transfert.

b/ Pour les filiales et les prises de participation :

- une copie des statuts ou du projet des statuts de la société à l'étranger. En cas de présentation du projet des statuts, les statuts définitifs doivent être remis à l'Intermédiaire Agréé dés la constitution de la société;

- l'identifiant bancaire de ladite société.

L'investisseur fournira, en cas de prise de participation dans le capital d'une société existante, en plus de ces pièces :

- les états financiers du dernier exercice de ladite société ;

- une copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire ou de la décision collective des associés ayant approuvé l'augmentation du capital et prévoyant éventuellement la souscription de l'actionnaire ou de l'associé résident ;

- une copie de l'acte d'acquisition des parts sociales ou des actions.

Section 3 : Information de la Banque Centrale de Tunisie

Article 8 : Les entreprises ayant réalisé des investissements à l'étranger en conformité avec les dispositions de la présente circulaire communiqueront, à la fin de chaque exercice, à la Banque Centrale de Tunisie (Service du Suivi des Opérations de Capitaux) les documents suivants :

- les états financiers de leurs filiales ou des sociétés à l'étranger dans le capital desquelles elles détiennent des participations et une copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ou de la décision collective des associés concernant la répartition des bénéfices ;

- les avis de crédit justifiant le rapatriement du bénéfice réalisé par la succursale ou de la part leur revenant des bénéfices distribués ;

- un rapport sur l'activité de leurs succursales ou de leurs bureaux de liaison ou de représentation ;

- pour les entreprises exportatrices, un état de leurs exportations réalisées par l'intermédiaire de leurs bureaux ou au profit des succursales, des filiales à l'étranger et /ou des sociétés dans le capital desquels elles détiennent une participation ;

Article 9 : En cas de liquidation partielle ou totale de l'investissement, lesdites entreprises doivent transmettre à la Banque Centrale de Tunisie (Service du Suivi des Opérations de Capitaux) les documents suivants:

[2] Modifié par circulaire aux I.A. n°2009-9 du 04/05/2009.

- un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire ou de la décision collective des associés ayant décidé la liquidation de l'investissement et/ou

- toutes pièces relatives à la cession des actions, des parts sociales ou du fonds de commerce matérialisant cet investissement ;

- les avis de crédit justifiant le rapatriement du produit de cession ou de liquidation.

Article 10 : La procédure d'information de la Banque Centrale de Tunisie par les Intermédiaires Agréés concernant les transferts réalisés par leurs soins dans le cadre de cette circulaire, est régie par les textes en vigueur et notamment la circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 97-02 du 24 janvier 1997.

En outre, les Intermédiaires Agréés domiciliataires des opérations objet de la présente circulaire communiqueront à la Banque Centrale de Tunisie (Service du Suivi des Opérations de Capitaux), au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, un état des transferts exécutés, conforme au modèle en annexe, appuyé des pièces énumérées à l'article 7.

Section 4 : Dispositions diverses

Article 11 : Est abrogée la circulaire aux Intermédiaires Agrées n° 94-09 du 22 juin 1994 relative aux investissements à l'étranger telle que modifiée par la circulaire n°97-13 du 17 octobre 1997.

Article 12 : La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa notification.

ANNEXE A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2005-05 du 16-02-2005

ETAT TRIMESTRIEL DES TRANSFERTS FFECTUES A TITRE D'INVESTISSEMENT A L'ETRANGER

Identification de l'investisseur			Contre-valeur en dinar du chiffre d'affaires en devises de l'exercice précédent pour les entreprises exportatrices	Chiffre d'affaires en dinars de l'exercice précédent pour les autres entreprises	Montant transféré		Renseignement concernant l'investissement à l'étranger			
									Lieu d'implantation	
Code en douane	Raison sociale	Adresse			Montant en devises	Contre-valeur en dinar	Forme*	Raison sociale	Code pays	Adresse complète

*** Bureau de représentation ou de liaison, succursale, filiale ou prise de participation.**

AVIS DE CHANGE DU MINISTRE DES FINANCES RELATIF A LA PARTICIPATION DES RESIDENTS DANS LES SOCIETES NON RESIDNTES INSTALLEES EN TUNISIE

(JORT N° 18 DU 02/03/2007)

Article 1er : Les personnes physiques résidentes et les personnes morales tunisiennes ou étrangères pour les établissements en Tunisie sont autorisées à participer au capital des sociétés non résidentes installées en Tunisie et d'effectuer les transferts y afférents.

La notion de participation s'étend à la souscription au capital des sociétés concernées lors de la constitution ou lors de l'augmentation de capital ainsi qu'aux opérations d'acquisition d'actions ou de parts sociales de ces sociétés à titre onéreux ou gratuit.

Article 2 : La Banque Centrale de Tunisie est chargée de l'application du présent avis conformément à la législation des changes et du commerce extérieur en vigueur.

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2007-23 DU 10 OCTOBRE 2007

OBJET : Participation des résidents au capital de sociétés non résidentes établies en Tunisie.

Article 1er : La présente circulaire a pour objet de fixer les modalités de réalisation par les Intermédiaires Agréés des transferts au titre de la participation de personnes physiques ou morales résidentes dans des sociétés non résidentes établies en Tunisie, soit lors de la constitution ou lors de l'augmentation de capital, soit par voie d'acquisition d'actions ou de parts sociales de ces sociétés.

I – Réalisation des transferts

Article 2 : Les Intermédiaires Agréés doivent préalablement à tout transfert s'assurer de la régularité de la création de la société non résidente concernée au regard de la législation en vigueur[1].

A cet effet, ils doivent exiger dans tous les cas qu'il leur soit remis un dossier comportant :

- Toutes pièces se rapportant à l'associé/actionnaire résident (CIN ou Carte de Séjour pour les personnes physiques et Numéro de l'Identifiant en Douane ou extrait du Registre de Commerce pour les personnes morales) ;

- copie des statuts de la société dûment établis ;

- une liste des associés ou actionnaires avec indication de leurs nationalité et résidence ainsi que du nombre des parts ou actions détenues par chacun d'eux ;

- copie d'une attestation de dépôt de déclaration, d'un agrément, d'une décision d'octroi d'avantages, d'une autorisation ou de tout autre document admettant la société concernée à l'exercice de son activité en Tunisie[2].

Article 3 : Les transferts à titre de participations de résidents au stade de la constitution desdites sociétés non résidentes ont lieu au vu :

- du dossier visé à l'article précédent ;

- des fiches d'investissement, des avis de crédit ou d'une attestation bancaire justifiant le financement en devises de la participation non résidente.

Article 4 : Préalablement aux transferts au titre des participations de résidents aux augmentations de capital desdites sociétés, les Intermédiaires Agréés doivent exiger la production, en plus du dossier visé à l'article 2, des pièces suivantes :

- copie du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire ayant décidé l'augmentation du capital, dûment établi.

- les fiches d'investissement, avis de crédit ou une attestation bancaire établissant le financement en devises de la participation non-résidente à l'augmentation du capital.

Article 5 : Les transferts au titre de règlement de l'acquisition par des résidents de parts sociales ou d'actions desdites sociétés auprès de non résidents doivent avoir lieu au vu :

- du dossier visé à l'article 2 ;

- d'une copie du contrat de cession des parts sociales ou des actions, dûment enregistré ;

- le cas échéant, l'approbation de la cession par les autres associés ou par la société décidée et notifiée dans les conditions prévues par la législation en vigueur ;

- d'une copie d'une attestation d'enregistrement délivrée par la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis lorsque l'opération porte sur des actions.

---

[1] Notamment les textes de loi admettant la possibilité d'exercer certaines activités dans le cadre de sociétés non résidentes :

- la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents ;
- la loi n° 92-81 du 03 Août 1992 portant création des parcs d'activités économiques ;
- le code d'incitation aux investissements tel que promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 ;
- la loi n° 94-42 du 7 mars 1994 fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international ;
- le code des hydrocarbures tel que promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999 ;
- la loi n° 2001-94 du 7 Août 2001 relative aux établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents.
- le code minier tel que promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 Avril 2003 ;

[2] Il est signalé, à ce propos, que l'article 28 de la loi n°85.108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents prévoit la possibilité d'appliquer, au moyen d'une convention approuvée par décret, le régime prévu par cette loi à des organismes agréés par le Ministre des Finances et exerçant des activités à caractère financier s'apparentant à celles des organismes visés par cette même loi.

II - Dispositions diverses

Article 6 : Il est rappelé aux Intermédiaires Agréés que les sociétés créées dans le cadre de la loi portant création des parcs d'activités économiques, du code d'incitations aux investissements, de la loi sur les sociétés de commerce international, des codes des hydrocarbures et minier et de la loi sur les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents ne peuvent bénéficier de la qualité de «non résident» que si la part de leur capital détenue par des non résidents tunisiens ou étrangers est égale à au moins 66 % et que cette part est financée au moyen d'une importation de devises.

Aussi doivent-ils s'assurer avant tout transfert dans le cadre de la présente circulaire :

- de la qualité de non-résidents des associés ou actionnaires, qu'ils soient tunisiens ou étrangers[3].

- que la part au capital appartenant à des non résidents à hauteur d'au moins 66 % a été libérée au moyen d'une importation de devises et non au moyen d'une autre forme d'apport.

Il est d'ailleurs à rappeler à cet égard que toute participation d'un non-résident au capital d'une société non résidente au moyen d'un apport autre qu'un apport en devises, tel qu'un apport en nature, est soumise à l'autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie.

Article 7 : L'acquisition par un résident d'actions ou de parts sociales d'une société non résidente établie en Tunisie auprès d'un non résident, ne peut donner lieu à la liberté de transfert du produit de cession qu'au vu d'une fiche d'investissement ou d'un avis de crédit ou d'une attestation bancaire justifiant le financement en devises des actions ou parts cédées soit par le cédant lui même soit par l'investisseur initial.

Article 8 : Le règlement du prix d'acquisition d'actions ou de parts sociales par un résident auprès d'un autre résident doit avoir lieu en dinars intérieurs.

Article 9 : Toute opération qui aurait pour effet de changer le statut de la société concernée de non résidente à résidente ou de résidente à non-résidente demeure soumise à autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie[4].

Article 10 : Il est rappelé que les personnes physiques ou morales résidentes ayant une participation au capital d'une société non résidente établie en Tunisie sont soumises à l'obligation de rapatrier tout revenu découlant du capital investi ainsi que du produit de cession ou de liquidation éventuelle de leur investissement.

Article 11 : La procédure d'information de la Banque Centrale de Tunisie par les Intermédiaires Agréés concernant les transferts réalisés par leurs soins dans le cadre de la présente circulaire, est régie par les textes en vigueur en la matière et notamment la circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 97-02 du 24 janvier 1997 relative aux fiches d'information.

En outre, les Intermédiaires Agréés domiciliataires des transferts prévus par la présente circulaire doivent adresser à la Banque Centrale de Tunisie (Service du Suivi des Opérations de Capitaux) au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, un état des transferts exécutés, conforme au modèle objet de l'Annexe jointe à la présente circulaire, appuyé des documents prévus par les articles 2, 3, 4 et 5.

Article 12 : La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa notification.

---

[3] Référence doit être faite, à cet effet, à la législation et à la réglementation applicables en la matière et notamment à l'Avis de Change n°3 du Ministre du Plan et des Finances relatif à la définition de la notion de résidence, tel que publié au JORT du 05 octobre 1982. L'attention des Intermédiaires Agréés est particulièrement attirée sur les dispositions du paragraphe B, III de ce cet Avis qui, tout en indiquant les pièces pouvant servir à déterminer la qualité de résident ou de non résident des personnes physiques, signalent que ces justifications constituent un minimum de preuve et qu'à ce titre elles doivent être appréciées à la lumière des éclaircissements donnés par les dispositions précédentes de ce texte lui-même et en fonction des renseignements dont peut disposer l'Intermédiaire Agréé sur la situation réelle de l'intéressé.

Par ailleurs et lorsque l'associé ou l'actionnaire est lui-même une société non résidente établie en Tunisie, l'Intermédiaire Agréé doit procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer de la régularité de la situation de cette société au regard de la législation en vigueur en Tunisie.

[4] Il en est ainsi, par exemple, en cas d'une opération de cession d'actions ou de parts sociales ou d'une augmentation de capital ayant pour effet la réduction de la part détenue par des non résidents au moyen d'une importation de devises à moins de 66 % du capital.

ANNEXE A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2007-23 DU 10/102007

ETAT TRIMESTRIEL DES TRANSFERTS EFFECTUES A TITRE DE PARTICIPATION DE RESIDENTS AU CAPITAL DE SOCIETES NON-RESIDENTES ETABLIES EN TUNISIE

ANNEE : ……

TRIMESTRE [1] : ……..

Forme de la participation[2]	IDENTIFICATION DE L'INVESTISSEUR RESIDENT				IDENTIFICATION DE LA SOCIETE NON-RESIDENTE				
	Nom et prénom ou raison sociale	N° de la CIN ou Carte de Séjour ou Code en Douane ou Registre de commerce[3]	TRANSFERT		Raison sociale	Code en Douane ou Registre de commerce	Capital Social	Activité	Cadre Juridique[4]
			Taux de la participation	Montant en dinars ou en devises					

[1] Indiquer 1, 2, 3 ou 4.

[2] Participation lors de la constitution de la société non-résidente ou lors de l'augmentation de son capital ou par voie d'acquisition d'actions ou de parts sociales.

[3] Pour les personnes physiques résidentes de nationalité étrangère.

[4] Conformément à ce qui est indiqué au renvoi N°1 figurant à l'article 2 de la présente circulaire.

LA CIRCULAIRE AUX I.A. N° 2021-09 DU 30 DECEMBRE 2021

<u>Objet</u> : Conditions de l'autorisation pour la souscription en devises par des résidents aux actifs des fonds des fonds d'investissement et des fonds d'investissement spécialisés.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 12 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011 ;

Vu le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n°2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement ;

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie ;

Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application du code des changes et du commerce extérieur, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2017-393 du 28 mars 2017;

Vu le décret n°2012-2945 du 27 novembre 2012, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement et l'article 22 quinquies du code des organismes de placement collectif ;

Vu l'avis n° 2021-09 du comité de contrôle de la conformité du 14 décembre 2021, tel que prévu par l'article 42 de la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie.

Décide :

Article premier : La présente circulaire a pour objet de fixer, en application des articles 22 ter et 22 novodecies du code des organismes de placement collectif, les conditions de l'autorisation pour la souscription en devises par les résidents au sens de la règlementation des changes, aux actifs des fonds des fonds d'investissement et des fonds d'investissement spécialisés.

Article 2 : Tout résident au sens de la règlementation des changes qui compte souscrire en devises à des actifs de fonds des fonds d'investissement et de fonds d'investissement spécialisés doit obtenir au préalable l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie sur présentation à celle-ci par l'entremise d'un intermédiaire agréé, d'une demande sur formulaire n°2, accompagnée des documents suivants :

1- une fiche de renseignements établie selon modèle objet de l'annexe n° 1 à la présente circulaire ;

2- une déclaration sur l'honneur conforme au modèle objet de l'annexe n° 2 à la présente circulaire ;

3- une copie des déclarations fiscales dûment établies au titre des deux dernières années closes et ce, pour les personnes physiques ;

4- une copie des déclarations fiscales dûment établies et états financiers certifiés conformément à la règlementation en vigueur au titre des deux derniers exercices clos pour les personnes morales ;

5- une copie du dossier juridique de la personne morale (statuts mis à jour et enregistrés, toute pièce délivrée par les autorités compétentes pour l'exercice de l'activité de la personne morale, références des fiches d'investissement justifiant les participations éventuelles de non-résidents au capital de la personne morale, carte d'identification fiscale…).

Les documents prévus aux points 1, 2, 3 et 4 ne sont pas exigés pour les souscriptions réalisées par l'Etat Tunisien, la caisse de dépôts et consignations, les banques et les établissements financiers, les sociétés d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies d'assurance et de réassurance, les intermédiaires en bourse et les sociétés de gestion des portefeuilles de valeurs mobilières et les fonds experts.

6- une copie de l'agrément de constitution du fonds des fonds d'investissement ou du fonds d'investissement spécialisé,

7- une copie du règlement intérieur du fonds des fonds d'investissement ou du fonds d'investissement spécialisé ;

Article 3 : La société de gestion des fonds des fonds d'investissement ou des fonds d'investissement spécialisées doit prendre les diligences nécessaires pour s'assurer que tout souscripteur aux actifs des fonds des fonds d'investissement ou des fonds d'investissement spécialisés bénéficie de la qualité d'investisseur averti conformément au décret n° 2012-2945 susvisé.

Article 4 : Les produits et les revenus provenant des souscriptions prévues par la présente circulaire, aux actifs des fonds des fonds d'investissement et des fonds d'investissement spécialisés sont encaissés, selon le cas, comme suit:

1- en dinar après cession, sur le marché des changes, de la totalité des devises au titre des produits et revenus et ce, dans le cas où le financement des souscriptions visées ci-dessus a été effectué par achat de devises ;

2- en dinar après cession, sur le marché des changes, de la totalité des dites devises ou en devises par leur inscription au crédit du « compte professionnel » en devise ou du « compte Startup » en devise ou du « compte personnes physiques résidentes » en devise ou en dinar convertible, débité pour le financement de ces souscriptions.

Article 5 : La présente circulaire entre en vigueur à partir de sa notification.

Annexe n°1 à la circulaire n°2021-09

Fiche de renseignements

Personne morale

-Dénomination sociale :

-Identifiant unique :

-Secteur d'activité :

-Branche d'activité :

Personne physique

- N° CNI ou N° de la carte de séjour[1]

- Identifiant unique (s'il y a lieu) :

Origine et montant des fonds à souscrire aux Fonds des Fonds ou aux Fonds d'investissement spécialisés[2]

1-Achat de devises	☐	Montant en chiffres …… .....
2- Débit d'un compte « Startup » en devise	☐	Montant en chiffres …….....
3-Débit d'un compte « professionnel » en devises (CPD)	☐	Montant en chiffres …….....
4- Débit d'un compte « personne physique résidente » en devise (CPPRD)	☐	Montant en chiffres …….....
5- Débit d'un compte « personne physique résidente » en dinar convertible (CPPRDC**)**	☐	Montant en chiffres …….....

Date

Cachet[3] et signature

1 N° de la CS pour les personnes physiques résidentes de nationalité étrangère
2 Cocher la case correspondante
3 Le cachet est exigé pour les personnes morales

Annexe n° 2 à la circulaire n° 2021-09

Déclaration sur l'honneur :

Pour les personnes morales :

Je soussigné (nom et prénom, CNI n° ou CS n°……), représentant légal de la personne morale (dénomination sociale – Identifiant unique …), atteste par la présente que ladite personne morale, bénéficie de la qualité d'investisseur averti conformément au décret n° 2012-2945 du 27 novembre 2012, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement, et l'article 22 quinquies du code des organismes de placement collectif.

Date

Cachet et signature

Pour les personnes physiques :

Je soussigné (nom et prénom, CNI n° ou CS n° …….), atteste par la présente que je bénéficie de la qualité d'investisseur averti conformément au décret n° 2012-2945 du 27 novembre 2012, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement, et l'article 22 quinquies du code des organismes de placement collectif.

Date

Signature

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2020-13 DU 02 JUIN 2020

Objet : Emprunts extérieurs.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n°76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011;

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie ;

Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers ;

Vu le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l'activité des institutions de microfinance, tel que modifié par la loi n° 2014-46 du 24 juillet 2014 ;

Vu le décret n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application du code des changes et du commerce extérieur susvisé, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2019-1115 du 3 décembre 2019 ;

Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n° 93-05 du 5 avril 1993, relative aux fiches d'investissements en devises, telle que modifiée par la circulaire aux intermédiaires agréés n° 2018-14 du 26 décembre 2018, relative aux investissements en devises par des non-résidents en Tunisie ;

Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n° 93-16 du 7 octobre 1993, relative aux emprunts extérieurs, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la circulaire n° 2007-01 du 09 janvier 2007 ;

Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n°97-02 du 24 janvier 1997, relative aux fiches d'information ;

Vu l'avis n° 2020-13 du comité de contrôle de la conformité en date du 02 juin 2020,

Décide :

Article premier- La présente circulaire a pour objet de fixer les conditions de recours par les entreprises résidentes aux emprunts extérieurs en devises auprès des non-résidents ainsi que les modalités de leur remboursement.

Section première : Conditions de recours aux emprunts extérieurs

Article 2- Les entreprises résidentes peuvent, pour les besoins de leurs activités, contracter auprès de non-résidents, des emprunts extérieurs en devises sous forme notamment de crédits acheteurs, crédits fournisseurs, crédits financiers, crédits leasing et avances en comptes courants associés, et ce, conformément aux dispositions de la présente circulaire.

Les emprunts extérieurs en devises contractés avec la garantie de l'Etat ne sont pas soumis aux conditions prévues par les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente circulaire.

Article 3- Les emprunts extérieurs en devises dont la durée de remboursement n'excède pas douze mois, sont contractés librement dans la limite des montants ci-après :

- vingt-cinq millions de dinars (25 .000 000D) par année civile pour les banques et les établissements financiers agréés dans le cadre de la loi n° 2016-48 susvisée ;

- dix millions de dinars (10.000 000D) par année civile pour les autres entreprises, y compris les sociétés de microfinance, agréées dans le cadre du décret-loi n° 2011-117 susvisé.

Article 4- Les emprunts extérieurs en devises dont la durée de remboursement excède douze mois, sont contractés librement dans les conditions ci-après :

- sans limite de montant pour les banques et les établissements financiers visés à l'article 3 ci-dessus, cotés en bourse ou ayant obtenu une notation auprès de l'un des organismes de notation figurant sur la liste objet de l'annexe à la présente circulaire ;

- dans la limite de cinquante millions de dinars (50.000 000D) par année civile, pour les autres entreprises, y compris les sociétés de microfinance visés à l'article 3 ci-dessus, à condition que ces entreprises soient cotées en bourse ou aient obtenu une notation auprès de l'un des organismes de notation figurant sur la liste objet de l'annexe à la présente circulaire ;

- dans la limite de trente millions de dinars (30.000 000D) par année civile, pour les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues par les deux alinéas précédents ;

Article 5- Les entreprises résidentes doivent contracter les emprunts extérieurs :

- selon les meilleures conditions du marché qui prévalent lors de la conclusion de l'emprunt ;

- auprès, selon le cas, d'organismes financiers ayant une présence physique et/ou affiliés à un groupe financier réglementé, de leurs fournisseurs au titre du financement de leurs achats ou de leurs associés au titre des avances en comptes courants associés.

Article 6- L'émission et la constitution de garanties dans le cadre des emprunts contractés en conformité avec la présente circulaire sont libres.

Section 2 : Domiciliation des dossiers d'emprunts et conditions d'exécution des transferts

Article 7- L'entreprise ayant contracté un emprunt extérieur doit domicilier le dossier y afférent auprès d'un intermédiaire agréé unique. Ce dossier doit comprendre copie des documents suivants, accompagnée des originaux :

- le contrat de prêt dûment signé par les parties contractantes ou à défaut, tout autre document matérialisant leurs engagements contractuels et de la convention de garantie s'il s'agit d'un emprunt contracté avec la garantie de l'Etat ;

- le tableau d'amortissement portant indication des échéances de remboursement en principal, intérêts et éventuellement toutes autres charges prévues dans le contrat de prêt, ou dans le cas d'un crédit leasing, le calendrier des paiements des loyers et le montant résiduel d'acquisition ;

- l'accord de la Banque Centrale de Tunisie autorisant la conclusion de l'emprunt, pour les emprunts ne répondant pas aux conditions prévues par la présente circulaire.

L'intermédiaire agréé restitue à l'emprunteur les originaux des documents qui lui ont été remis après les avoir visés.

Article 8- Lorsqu'il s'agit de crédit à taux variable, l'intermédiaire agréé doit se faire remettre, lors de chaque renouvellement de la période d'intérêt, une confirmation du prêteur précisant la durée de la nouvelle période et le taux d'intérêt y relatif dont il vérifie l'exactitude.

Article 9- L'intermédiaire agréé exécute, sur ordre de l'emprunteur, les transferts à leurs échéances au vu :

- des pièces justificatives visées aux articles 7 et 8 de la présente circulaire ;

- des fiches d'investissement, établies conformément à la règlementation en vigueur, concernant les emprunts extérieurs donnant lieu à importation de devises ou tout document justifiant l'utilisation effective de l'emprunt pour les autres emprunts (titres d'importation imputés par la douane, décomptes, procès-verbal de réception provisoire, facture...).

Il doit également s'assurer au préalable de la conformité des échéances au tableau d'amortissement et de la concordance de ce tableau avec le contrat de prêt.

Pour le paiement des intérêts de retard, l'intermédiaire agréé vérifie la durée effective du retard et le taux d'intérêt appliqué selon les dispositions contractuelles.

Article 10- Au cas où les garanties visées à l'article 6 ci-dessus viennent à jouer, l'intermédiaire agréé exécute le transfert des sommes qui en découlent au vu des pièces justificatives appropriées et en respect des termes desdites garanties.

Section 3 : Remboursement des emprunts obligataires souscrits par des non-résidents

Article 11- L'intermédiaire agréé exécute les transferts des montants échus en principal et intérêts au titre des emprunts obligataires en devises émis à l'étranger et souscrits par des non-résidents auprès des sociétés résidentes, au vu :

- de tout document justifiant l'exigibilité des montants échus ;

- de la fiche d'investissement, établie conformément à la règlementation en vigueur ;

Section 4 : Communication à la Banque Centrale de Tunisie

Article 12- Les intermédiaires agréés doivent conserver l'ensemble des documents exigés par la présente circulaire dans des dossiers accessibles pour les besoins du contrôle.

Article 13- Pour chaque transfert entrant dans le cadre de la présente circulaire, l'intermédiaire agréé domiciliataire établit et communique à la Banque Centrale de Tunisie une fiche d'information établie conformément à la règlementation en vigueur.

L'intermédiaire agréé domiciliataire doit, en outre, adresser à la Banque Centrale de Tunisie via le Système d'Echange de Données (SED) au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, un état des emprunts domiciliés et des transferts y afférents effectués pendant ledit trimestre, et ce, conformément au guide technique mis à la disposition des intermédiaires agréés, téléchargeable à travers le (SED).

Article 14- Est abrogée la circulaire aux intermédiaires agréés n° 93-16 du 7 octobre 1993, relative aux emprunts extérieurs.

Article 15- La présente circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa publication.

Annexe à la circulaire aux intermédiaires agréés

N°2020-13 du 02 juin 2020 relative aux emprunts extérieurs

Liste des organismes de notation :

1- Pour les sociétés de microfinance:

- MicroRate ;

- Micro-Credit Ratings International Limited (M-Cril);

- Micro Finanza Rating (MFR)

2- Pour les autres entreprises y compris les banques et les établissements financiers agréés dans le cadre de la loi n° 2016-48 :

- Fitch Ratings ;

- Standard&Poor’s ;

- Moody’s;

2-10 AUTORISATION RELATIVES AUX ACTIVITES DU SECTEUR BANCAIRE (ACTIVITE DE CHANGE MANUEL ET AUTORISATIONS DE CHANGE)

- **DECRET PRESIDENTIEL N°2022-317 DU 8 AVRIL 2022, MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET GOUVERNEMENTAL N°2018-417 DU 11 MAI 2018, RELATIF A LA PUBLICATION DE LA LISTE EXCLUSIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES SOUMISES A AUTORISATION ET DE LA LISTE DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES POUR LA REALISATION DE PROJETS, LES DISPOSITIONS Y AFFERENTES ET LEUR SIMPLIFICATION**

DECRET PRESIDENTIEL N°2022-317 DU 8 AVRIL 2022, MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET GOUVERNEMENTALN° 2018-417 DU 11 MAI 2018, RELATIF A LA PUBLICATION DE LA LISTE EXCLUSIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUESSOUMISES A AUTORISATION ET DE LA LISTE DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES POUR LA REALISATION DE PROJETS, LES DISPOSITIONS Y AFFERENTES ET LEUR SIMPLIFICATION

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'économie et de la planification,Vu la Constitution,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,

Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique ensemble les textes qui l'ont modifiée, notamment la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014,

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement notamment ses articles 4 et 9, telle que modifiée par la loi n° 2017-1 du 3 janvier 2017, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2016 et par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement,

Vu la loi n° 2019-51 du 11 juin 2019 portant création d'une catégorie de transport des travailleurs agricoles,

Vu le décret n° 2007-457 du 6 mars 2007, relatif au classement des établissements touristiques fournissant des prestations d'hébergement.

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1164 du 10 août 2016, portant organisation du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2019-938 du 16 octobre 2019,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d'organisation du conseil supérieur de l'investissement, l'organisation administrative et financière de l'instance tunisienne de l'investissement et du fonds tunisien de l'investissement et les règles de son fonctionnement,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-390 du 9 mars 2017, portant création, organisation et modalités de fonctionnement d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l'exercice des activités économiques et fixant la nomenclature d'activités tunisienne tel que modifié et complété parle décret gouvernemental n° 2020-756 du 31 août 2020,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018, relatif à la publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à autorisation et de la liste des autorisations administratives pour la réalisation de projets, les dispositions y afférentes et leur simplification,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-724 du 31 août 2020, fixant les conditions de l'exercice de l'activité de transport des travailleurs agricoles et les conditions du bénéfice de ce service,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-249 du 23 décembre 2021, portant création et fixation des attributions duministère de l'économie et de la planification, et lui rattachant des structures.

Vu l'avis de la Banque Centrale de Tunisie,Vu l'avis du Conseil du marché financier, Vu l'avis du Conseil de la concurrence,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après la délibération du Conseil des ministres. Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est abrogée l'autorisation numéro 32 relatif à l'accord de principe pour l'exercice de l'activité de change manuel par la création de bureaux de change, de l'annexe 1 du décret gouvernemental n° 2018-417 du 11mai 2018 susvisé, et remplacée conformément à l'annexe 1 joint au présent décret Présidentiel.

Art. 2 - Est abrogé l'intitulé de l'autorisation numéro 94 et l'intitulé de l'autorisation numéro 95 inclus dans la liste de l'exercice de certaines activités commerciales et des services de l'annexe 1 du décret gouvernemental n°2018-417 du 11 mai 2018 susvisé, et remplacées comme suit :

94- l'accord préalable pour les projets d'hébergement et d'animation touristique qui concerne : les hôtels touristiques, les appart-hôtels, les villages de vacances, les motels, les pensions de famille, les campements, les hôtels de charme, les gîtes ruraux et les résidences touristiques,

95- l'accord définitif pour les projets d'hébergement et d'animation touristique qui concerne : les hôtels touristiques, les appart-hôtels, les villages de vacances, les motels, les pensions de famille, les campements, les hôtels de charme, les gîtes ruraux et les résidences touristiques,

Art. 3 - Sont abrogées les autorisations portant les numéros 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, et 34 de l'annexe 3 du décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 susvisé et remplacées conformément à l'annexe 2 joint au présent décret Présidentiel.

Art. 4 - Sont ajoutées, aux deux listes des autorisations relatives aux activités du transport terrestre, maritime et aérien et aux activités du secteur bancaire et financier, de l'assurance et du marché financier de l'annexe 1 du décret gouvernemental n°2018-417 du 11 mai 2018 susvisé, les deux autorisations suivantes :

19 bis- Transport des travailleurs agricoles.

49 bis- L'agrément pour la mise en place des systèmes de paiement et de compensation,

Les délais, les procédures, les conditions de leur octroi sont fixés conformément à l'annexe 1 joint au présent décret Présidentiel.

Art. 5 - Sont supprimées, de l'annexe 1 relatif à la liste des autorisations relatives à l'exercice des activités économiques, délais, procédures et conditions d'octroi du décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 susvisé, les autorisations incluses à la liste suivante :

- La liste des autorisations liées aux activités du transport terrestre, maritime et aérien : les autorisations portant les numéros 10, 11, 17 et 18 qui concernent :

- L'exploitation d'avions dont la masse ne dépasse pas 5,7 tonnes dans des activités de loisirs et d'animation touristique ou de travail aérien,

- L'exploitation de l'activité récréative et l'activisme touristique ou de travail aérien par des aéronefs ultralégers,

- L'exercice du transport public routier non régulier de personnes par voiture du transport rural dont la zone decirculation dépasse la limite du gouvernorat,

- L'exercice du transport public routier non régulier de personnes par voiture du transport rural dont la zone decirculation ne dépasse pas la limite du gouvernorat.

- La liste des autorisations liées aux activités du secteur bancaire et financier, de l'assurance et du marché financier : les autorisations portant les numéros 37, 38, 41, 46 et 49, qui concernent :

- L'exercice de l'activité de listing sponsor,